

**Begründung
zur Entwicklungssatzung
gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB
für den Bereich Kähnsdorf-Siedlung**

Auftraggeber:

**Gemeinde Seddiner See
Kiefernweg 5
14554 Seddiner See**

Auftragnehmerin:

**Margret Hollinger
Büro für Stadtplanung
Borkumer Straße 19
13581 Berlin**

Berlin, im Mai 1999

	Seite
0 Allgemeines zur Entwicklungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB	3
I Planungsgegenstand	3
I.1 Veranlassung und Erforderlichkeit	3
I.2 Satzungsgebiet	4
II Satzungsinhalt	5
III Rechtsgrundlagen	6

Anhang
Textliche Festsetzungen

Begründung¹

zum Entwurf der Entwicklungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB für den Bereich Kähnsdorf-Siedlung.

Der Satzungsbereich umfaßt die Flurstücke 95 - 134, 135/1, 135/3, 136/4 - teilweise - der Flur 1 mit einer Größe von ca. 5,4 Hektar.

0 Allgemeines zur Entwicklungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB

Die Entwicklungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB ermöglicht es, bebaute Bereiche im Außenbereich konstitutiv als im Zusammenhang bebaute Ortsteile festzulegen. Ein Mindestmaß an prägender Wirkung der vorhandenen Bebauung muß allerdings in der Weise gegeben sein, daß neue Vorhaben an Hand des § 34 Abs. 1 und 2 auf ihre planungsrechtliche Zulässigkeit geprüft werden können. Weitere Voraussetzung für eine Satzung nach Nummer 2 ist, daß die durch die Entwicklungssatzung erfaßten Flächen im Flächennutzungsplan als Bauflächen dargestellt sind. In der Entwicklungssatzung können einzelne Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1, 2 und 4 BauGB getroffen werden; auf eine Begründung nach § 9 Abs. 8 BauGB kann verzichtet werden.

Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung greift bei der Entwicklungssatzung nicht.

Bei der Aufstellung der Entwicklungssatzung ist das vereinfachte Verfahren nach § 13 Nr. 2 und 3 BauGB anzuwenden.

Die Entwicklungssatzung bedarf keiner Genehmigung, unterliegt aber gemäß § 2 des Brandenburgischen Gesetzes zur Durchführung des Baugesetzbuches (BbgBauGBDG) der Anzeigepflicht bei der höheren Verwaltungsbehörde.

I Planungsgegenstand

I.1 Veranlassung und Erforderlichkeit

Der Anlaß für die Erarbeitung einer Entwicklungssatzung für den Bereich Kähnsdorf-Siedlung ergibt sich durch eine zunehmende Anzahl von Bauanträgen zur Errichtung von Wohngebäuden.

Aufgrund fehlender planungsrechtlicher Vorgaben sowie der Lage der Siedlung im Außenbereich wurden in der Vergangenheit einige Neubauvorhaben gem. § 35 Abs. 2 BauGB genehmigt. Die angestrebte städtebauliche Ordnung für die Kähnsdorf-Siedlung kann jedoch durch Anwendung dieser planungsrechtlichen Möglichkeit nicht erreicht werden.

¹ Auf eine Begründung nach § 9 Abs. 8 BauGB kann verzichtet werden.

Durch die Festlegung des bebauten Bereiches im Außenbereich als im Zusammenhang bebauter Ortsteil gilt nach Inkraftsetzung der Entwicklungssatzung das Zulässigkeitsrecht des § 34 BauGB. Die zukünftigen Festsetzungen der Entwicklungssatzung gewährleisten die notwendige Sicherung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung, schützen die Kähnsdorf-Siedlung vor untypischen Veränderungen und sichern die ortstypische Freiflächenstruktur.

I.2 Satzungsgebiet

Die Gemeinde Seddiner See besteht aus den Ortsteilen Seddin, Neuseddin und Kähnsdorf und ist dem Landkreis Potsdam - Mittelmark zuzuordnen. Sie liegt ca. 15 km südlich der Stadt Potsdam und ca. 20 km südwestlich Berlins und somit im engeren Verflechtungsraum Berlin - Brandenburg.

Die Kähnsdorf-Siedlung liegt etwa 1 km südwestlich des Ortskernes Kähnsdorf und bildet neben dem Ortskern einen weiteren Siedlungsschwerpunkt im Gemeindegebiet. Zur Zeit ist sie als Splittersiedlung im Außenbereich einzustufen.

Begrenzt wird der Geltungsbereich im Norden durch den Beelitzer Weg, im Osten durch die Stückener Straße sowie im Süden und Westen durch Waldflächen.

Der Geltungsbereich der Entwicklungssatzung liegt nicht im Landschaftsschutzgebiet Nuthetal - Beelitzer Sander.

Er umfaßt eine Fläche von ca. 5,4 Hektar und ca. 45 Flurstücken (ohne Straßen). Die Flurstücke weisen Größen zwischen 514 m² und 2.530 m² auf; vorherrschend sind Größen von ca. 800 m² bis ca. 1.600 m².

Auf etwa 60 % der Flurstücke sind massive Einfamilienhäuser vorzufinden. Etwa 28 % der Flurstücke werden für Freizeitaktivitäten genutzt und sind überwiegend mit Wochenendhäusern bebaut. Insgesamt sind ca. 10 % der Flurstücke nicht bebaut und als Gartenbrache einzustufen. Überwiegend eingeschossige Wohngebäude in offener Bauweise mit angrenzenden Obstgärten prägen das Plangebiet. Knapp 30 % der Wohngebäude besitzen ein ausgebautes Dachgeschoß.

Gewerbliche Nutzung in Form einer Heißmangel ist nur auf dem Flurstück 110/1 vorzufinden. Es handelt sich um einen absolut untergeordneten nicht störenden „1-Raum-Kleinst-Dienstleistungsbetrieb“, der auch im reinen Wohngebiet zulässig ist. Es entsteht kein An- und Abfahrtsverkehr in einer wahrnehmbaren Größenordnung.

Im Geltungsbereich sind weder Bodendenkmale noch eingetragene Baudenkmale oder denkmalwerte Gebäude bekannt.

Die Erschließung erfolgt innerhalb des Plangebietes über die Straßen Erikaweg und Am Waldessaum; von außerhalb ist das Plangebiet über die Stückener Straße und den Beelitzer Weg (Kähnsdorfer Weg) erschlossen. Es handelt sich hierbei mit Ausnahme des Beelitzer Weges und der Stückener Straße ausschließlich um unbefestigte Anliegerstraßen.

Die technische Infrastruktur zur Versorgung des Gebietes ist mit Ausnahme einer zentralen Abwasserentsorgung in der Kähnsdorf-Siedlung weitgehend vorhanden. Um derzeit eine befriedigende Abwasserentsorgung zu erreichen, ist als Übergangslösung die Errichtung von Sammelgruben zulässig. Diese Regelung fußt auf der Landesbauordnung. Die Gebäude sind nach Herstellung der Kanalisation an die öffentliche Entwässerung anzuschließen.

Der in unterschiedlichen Dichten vorhandene Baumbestand wird als Waldfläche im Waldverzeichnis geführt. Bei Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart muß auf der Grundlage des § 8 Landeswaldgesetz Brandenburg eine Genehmigung zur Waldumwandlung bei der zuständigen unteren Forstbehörde eingeholt werden. Diese schließt die Leistung von Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen mit ein. In Bereichen, wo nur Einzelbäume zur Rodung gebracht werden, gilt die BaumschutzVO der Gemeinde Seddiner See.

II Satzungsinhalt

Im Flächennutzungsplan ist die Siedlung Kähnsdorf als Wohnbaufläche mit einer GFZ bis 0,3 dargestellt. Die Zielsetzung der Entwicklungssatzung entspricht somit der von der Gemeinde Seddiner See angestrebten geordneten städtebaulichen Entwicklung.

Ziel der Entwicklungssatzung ist es, die Splittersiedlung Kähnsdorf-Siedlung, die nicht dem Charakter eines Ortsteiles Kähnsdorfs entspricht, konstitutiv als im Zusammenhang bebauten Ortsteil festzulegen. Die planungsrechtliche Zulässigkeit für Neubauvorhaben ist künftig gem. § 34 BauGB gegeben, wenn sie sich in die Umgebung einfügen.

So ist aus der Umgebung die Realisierung eingeschossiger Wohngebäude mit ausgebautem Dach ableitbar.

Da der Gebietscharakter der Siedlung nicht verändert werden soll, sind nur einige klarstellende textliche Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 BauGB aufgenommen. Bedingt durch die überwiegend vorhandene Wohnbebauung soll als Art der baulichen Nutzung „Reines Wohngebiet“ mit einer GRZ bis 0,15 festgesetzt werden. Um die lockere Baustruktur beibehalten zu können, werden entsprechend der vorhandenen durchschnittlichen Flurstücksgrößen eine Mindestgrundstücksgröße von 850 m² festgesetzt. Der Kritik des Landkreises, der die Festsetzung einer kleineren Mindestgrundstücksgröße anregt, wird nicht gefolgt. Der Grundstückspreis orientiert sich nicht alleine an der Größe sondern auch an der Nachfrage und der Ausnutzbarkeit der Grundstücke; kleine Grundstücke mit erhöhter Ausnutzbarkeit steigern in der Regel den Verkaufspreis, so daß sich ein Ausgleich zum Preis der großen Grundstücke herstellen kann. Unter Beachtung der GRZ und der Mindestgrundstücksgröße beträgt die Grundfläche (GR) inklusive Terrasse ca. 127,5 m². Die Bruttogeschoßfläche (BGF), bei der 80 % der GR für das Dachgeschoß angenommen werden, beträgt ca. 229,5 m². Insgesamt ergibt sich hierbei eine Wohnfläche von etwa 172 m² (s. Abb.). Sind derzeit bereits kleinere Baugrundstücke vorhanden, so soll jedoch auch hier eine Bebauung im Rahmen des zulässigen Maßes der baulichen Nutzung ermöglicht werden.

Mindestgrundstückgröße	GRZ	Grundfläche inkl. Terrasse	BGF (80 % f. Dach)	Wohnfläche (ca. 75 %)
850 m ²	0,15	127,5 m ²	229,5 m ²	172,1 m ²

Um die Größe der Hauptgebäude auch auf großen Grundstücken steuern zu können und an die vorhandene Bebauung anzupassen, soll die Grundfläche der Hauptgebäude auf 130 m² begrenzt werden.

Weitere textliche Festsetzungen regeln die Dachgestaltung, die Abwasserentsorgung, die Versickerung des Niederschlagswassers und die Teilversiegelung von Wegen und Zufahrten.

Den Anregungen des Umweltamtes, Grünfestsetzungen aus dem FNP abzuleiten, um die Auswirkungen von Vorhaben aufgrund der vorliegenden Satzung auf die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes sowie auf das Landschaftsbild regelnd zu beschränken, werden nicht aufgenommen. Der Geltungsbereich ist bereits bebaut; also kann es keinen Eingriff geben. Künftige Genehmigungen werden gem. § 34 BauGB erteilt.

III Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. August 1997 (BGBl. I S. 2141, ber. 1998, S. 137).

Berlin, im Mai 1999


- Margret Hollinger -

Anhang

Textliche Festsetzungen

1. Als Art der baulichen Nutzung wird für den gesamten Geltungsbereich reines Wohngebiet festgesetzt.
2. Als Maß der baulichen Nutzung wird eine GRZ von max. 0,15 festgesetzt.
3. Die Baugrundstücke müssen eine Mindestgröße von 850 m² aufweisen. Ausnahmsweise können Einzelhäuser auf Baugrundstücken ab 500 m² zugelassen werden, wenn die derzeit bestehenden Baugrundstücke (Stand 04.09.1998) nicht größer sind.
4. Beträgt die Fläche der Baugrundstücke mehr als 850 m², darf eine Grundfläche von 130 m² je Hauptgebäude nicht überschritten werden.
5. Die Dächer von Wohngebäuden sind mit einer Neigung zwischen 25° und 45° auszubilden.
6. Die Abwassererschließung muß grundsätzlich über eine zentrale Abwasserentsorgungsanlage erfolgen. Sollte zum Zeitpunkt des Baubeginns die zentrale Abwasserentsorgungsanlage noch nicht vorhanden sein, können als Abweichung abflußlose, wasserdichte Sammelgruben zugelassen werden.
7. Das Niederschlagswasser ist auf den jeweiligen Baugrundstücken zu versickern.
8. Die Befestigung von Wegen und Zufahrten ist nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguß, Asphaltierung und Betonierung sind unzulässig.